

**EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE BOA VISTA - RR**

PROCESSO Nº 0803074-46.2024.8.23.0010

AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., já qualificada nos autos da ação em epígrafe que lhe move **BERNARDO FERNANDES PAGOTE**, também já qualificado, vem respeitosamente à presença de V. Exa., por seus advogados abaixo assinados (controle.contencioso@mhflores.com.br¹), apresentar **CONTESTAÇÃO**, o que faz nos seguintes termos:

RESUMO DOS FATOS

1.

De acordo com o relato do demandante, o autor é beneficiário do plano de saúde oferecido pela empresa ré e necessita de tratamentos e terapias específicas para lidar com Transtorno do Espectro Autista, necessita de terapia, qual seja:

¹ Caixa de e-mail é exclusiva para estes autos. Não devendo ser encaminhadas quaisquer outras intimações/publicações referentes a outros processos.

R. Mal. Candido Mariano Rondon, 1636, Sala 702, 7º andar - Ed. Cosmos
Centro, Campo Grande/MS – CEP 79002-915 Telefone: **67 3041-7100**

Cuiabá/MT
Av. Miguel Sutil, 8000
Salas 1406 e 1407
Edifício Santa Rosa Tower
Bairro Ribeirão da Ponte - CEP 78040-400
(65) 3027-3094

Goiânia/GO
Rua 10, nº 250, Sala 1303
Ed. Trade Center
Setor Oeste, CEP 74120-020
(62) 3922.4710

Brasília/DF
Rua das Figueiras, Lote 07
Edifício Vista Shopping - 1º andar
Lojas 56 a 59 CEP 71.906-750
(61) 3247-0700

- Fonoterapia;
- Psicologia;
- Psicopedagogia,
- Musicoterapia;
- Terapia Ocupacional;
- Terapia Intensiva Comportamental ABA;

O autor afirma que solicitou à empresa que cobrisse esses tratamentos, mas teve seu pedido negado a continuidade de tratamentos, supostamente pelos repasses as clínicas terem sido suspensos.

O demandante argumenta que o fato da clínica não ter de imediato clínica apta para atender a todas as terapias, e pelo mesmo não ter condições de arcar com o tratamento, pede que a empresa cubra as custas, danos morais, danos materiais e honorários advocatícios.

2.

Pugnou liminarmente pela concessão de tutela de urgência para que a ré fosse obrigada a custear os tratamentos de imediato sob pena de multa por descumprimento.

A liminar foi equivocadamente deferida no evento n. 6.

3.

Os pedidos do autor não merecem prosperar, conforme será amplamente demonstrado.

DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA:

O autor deu à causa o valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem apresentar os critérios para tanto. Conforme é possível verificar dos autos, o autor apenas realizou pedidos sem cunho pecuniário, com exceção feita à eventual condenação em custear integralmente os valores do tratamento, danos morais e aplicação de multa, que fica adstrita ao deferimento pelo MM. Juízo de Direito, bem como aplicabilidade e quantificação.

Disciplina o art. 292 do CPC que as causas que versem sobre

R. Mal. Candido Mariano Rondon, 1636, Sala 702, 7º andar - Ed. Cosmos
Centro, Campo Grande/MS – CEP 79002-915 Telefone: **67 3041-7100**

Cuiabá/MT
Av. Miguel Sutil, 8000
Salas 1406 e 1407
Edifício Santa Rosa Tower
Bairro Ribeirão da Ponte - CEP 78040-400
(65) 3027-3094

Goiânia/GO
Rua 10, nº 250, Sala 1303
Ed. Trade Center
Setor Oeste, CEP 74120-020
(62) 3922.4710

Brasília/DF
Rua das Figueiras, Lote 07
Edifício Vista Shopping - 1º andar
Lojas 56 a 59 CEP 71.906-750
(61) 3247-0700

obrigação de fazer cumulada com pleito indenizatório deverão ser atribuídos valores nas formas dos incisos do caput.

Tendo em vista que a situação narrada não se encaixa em nenhuma das hipóteses do supracitado artigo, o valor da causa será de alçada, como por exemplo, R\$ 1.000,00 (um mil reais), quantia esta atribuída de praxe.

Assim sendo, a ré não sabe dizer como foi atribuído à causa a r. quantia ao passo que o autor não o justifica, o que inevitavelmente pode levar à conclusão de que tal valor fixado poderia estar visando eventual sucumbência, o que não pode ser admitido, por clara afronta à regra processual acima transcrita.

Portanto, com fulcro no art. 292, § 3º c/c art. 293 do CPC, requer a este D. Juízo que acolha esta Impugnação, corrigindo o valor atribuído à presente causa, posto que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pela autora.

DA CONTEXTUALIZAÇÃO NECESSÁRIA DA JUDICIALIZAÇÃO DO DIREITO DA SAÚDE

Antes de abordar o mérito da presente demanda, a ré informa ao MM. Juízo de Direito que a mesma deverá ser julgada à luz da crescente judicialização do tema de fornecimento de tratamentos fora da rede conveniada.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) atento a larga judicialização dos assuntos de saúde pública e suplementar vem editando diversas recomendações aos Tribunais de Justiça de todo o país, com vistas a conferir efetividade e eficácia às ordens judiciais, visto que o direito à saúde é demanda complexa, não podendo tratamentos/exames/medicamentos serem fornecidos sem um requisito mínimo de instrução processual.

Por conta deste fato, o CNJ editou as recomendações n.º 31 de 30 de março de 2010 e n.º 238 de setembro de 2016, que teve por objeto estabelecer diretrizes aos Tribunais no processamento e julgamento de ações desta natureza.

Em linhas gerais, estabeleceu-se a formação de núcleos de apoio técnico dentro dos tribunais para auxiliar os Juízos na formulação de suas convicções,

R. Mal. Candido Mariano Rondon, 1636, Sala 702, 7º andar - Ed. Cosmos
Centro, Campo Grande/MS – CEP 79002-915 Telefone: **67 3041-7100**

Cuiabá/MT
Av. Miguel Sutil, 8000
Salas 1406 e 1407
Edifício Santa Rosa Tower
Bairro Ribeirão da Ponte - CEP 78040-400
(65) 3027-3094

Goiânia/GO
Rua 10, nº 250, Sala 1303
Ed. Trade Center
Setor Oeste, CEP 74120-020
(62) 3922.4710

Brasília/DF
Rua das Figueiras, Lote 07
Edifício Vista Shopping - 1º andar
Lojas 56 a 59 CEP 71.906-750
(61) 3247-0700

orientando as serventias judiciais que procurem instruir as ações o tanto quanto possível, com relatórios médicos, descrição da doença, CID, prescrição de medicamentos, denominação genérica, princípio ativo, descrição dos produtos/medicamentos em geral.

Indo mais a fundo, ainda que não aplicável ao caso em tela, a Corregedoria do Tribunal de Minas Gerais, seguindo as orientações do CNJ para os casos que envolve a saúde pública e suplementar, editou a Recomendação n.º 12/2018 onde dispõe sobre a necessidade de se ouvir amplamente todos os envolvidos no casos antes de serem proferidas decisões de qualquer natureza, inclusive a comprovação de eficácia, acurácia, segurança e efetividade dos produtos/exames/tratamentos pleiteados.

Aqui no Tribunal de Justiça do Estado de Roraima foi instituído o Núcleo de Apoio Técnico para as demandas da área da saúde (NAT-JUS), que visa auxiliar as serventias nos julgamentos das demandas da área, exarando parecer e tirando dúvidas.

DAS RAZÕES QUE LEVARÃO A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA

É possível observar que não há nos autos qualquer comprovação por parte do autor, **de que as clínicas disponibilizadas pela requerida não são aptas a realização do tratamento, nem mesmo que houve recusa de atendimento em referidas clínicas.**

Ademais,

A. *Não houve demonstração, por parte do autor, de **recusa da requerida** no fornecimento do tratamento;*

B. *Não houve demonstração, por parte do autor, de que as entidades conveniadas a requerida **não estão aptas** ao tratamento necessário;*

C. *Não houve demonstração, por parte do autor, de que as entidades conveniadas a requerida **recusaram o atendimento**;*

D. Plano de saúde não é responsável por custear o tratamento fora do rol da ANS e sem cobertura.

Destarte, é importante ressaltar que ao analisar um requerimento liminar, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória, à luz dos preceitos contidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, portanto deve cingir-se à ótica estritamente processual: **presença ou ausência dos requisitos para a concessão da referida**

R. Mal. Candido Mariano Rondon, 1636, Sala 702, 7º andar - Ed. Cosmos
Centro, Campo Grande/MS – CEP 79002-915 Telefone: **67 3041-7100**

Cuiabá/MT
Av. Miguel Sutil, 8000
Salas 1406 e 1407
Edifício Santa Rosa Tower
Bairro Ribeirão da Ponte - CEP 78040-400
(65) 3027-3094

Goiânia/GO
Rua 10, nº 250, Sala 1303
Ed. Trade Center
Setor Oeste, CEP 74120-020
(62) 3922.4710

Brasília/DF
Rua das Figueiras, Lote 07
Edifício Vista Shopping - 1º andar
Lojas 56 a 59 CEP 71.906-750
(61) 3247-0700

tutela.

Ao contrário do que afirma o Nobre juiz, falta a probabilidade do direito invocado pela requerente, motivo pelo qual a decisão deve ser cassada, conforme será demonstrado, nos termos do art. 300 do CPC.

DO DIREITO

DA RECONSIDERAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - "NÃO SENDO POSSÍVEL O ATENDIMENTO NA REDE CREDENCIADA. É VÁLIDA A CLÁUSULA QUE LIMITA O REEMBOLSO À TABELA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE"

À luz de tudo que foi narrado, outra conclusão não se pode chegar de que não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela pretendida pelo autor, uma vez que na forma do art. 300 do CPC, as tutelas de urgência somente deverão ser concedidas quando houverem elementos que evidenciem a probabilidade do direito do requerente e o perigo de dano ou de risco ao resultado do processo.

Não existe qualquer dos elementos acima que "evidencie a probabilidade do direito do autor", "perigo de dano irreparável ou de difícil reparação" ou "risco ao resultado do processo".

Isto porque, é de fácil verificação que não há para a ré a obrigatoriedade de custear integralmente as despesas médicas de um beneficiário quando esta possui, inclusive, profissionais aptos para realização dos procedimentos requeridos – ou seja, não há elemento que evidencie assistir razão ao pleito autoral.

No caso dos autos, o autor em nenhum momento evidenciou seu direito, pois não há qualquer negativa no fornecimento do tratamento/exame pela requerida.

O bem-estar do autor, é prioridade para a operadora de saúde, porém certas decisões e empecilhos são colocadas pelos próprios genitores, não podendo a ré ser responsabilizada e penalizada por decisões alheias.

R. Mal. Candido Mariano Rondon, 1636, Sala 702, 7º andar - Ed. Cosmos
Centro, Campo Grande/MS – CEP 79002-915 Telefone: **67 3041-7100**

Cuiabá/MT
Av. Miguel Sutil, 8000
Salas 1406 e 1407
Edifício Santa Rosa Tower
Bairro Ribeirão da Ponte - CEP 78040-400
(65) 3027-3094

Goiânia/GO
Rua 10, nº 250, Sala 1303
Ed. Trade Center
Setor Oeste, CEP 74120-020
(62) 3922.4710

Brasília/DF
Rua das Figueiras, Lote 07
Edifício Vista Shopping - 1º andar
Lojas 56 a 59 CEP 71.906-750
(61) 3247-0700

Contudo, eventualmente, caso assim não entenda o MM. Juízo de Direito, que aplique o disposto no art. 296 do CPC para que adaptando a decisão, requer que a mesma passe a constar que o tratamento deverá ser realizado **exclusivamente na rede credenciada**, admitindo-se o tratamento fora dela apenas nos limites do reembolso previsto na tabela do plano de saúde eis que a legislação neste sentido é amplamente aceita pelo Superior Tribunal de Justiça o que põe em xeque a o *fumus boni iuris* do direito alegado pela parte autora.

DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO – A RÉ NUNCA NEGOU EM FORNECER OS TRATAMENTOS REQUERIDOS.

Recebido o mandado de citação a ré restou surpresa ao verificar na exordial a alegação autoral de que teria negado o fornecimento do tratamento indicado da autora, posto que o tratamento na área possui cobertura obrigatória dentro dos limites de sessões estipulado no contrato assinado entre as partes.

Como é fato notório, ainda mais no Estado de Roraima, a empresa ré possui uma ampla gama de profissionais capacitados nestas áreas, contudo, causa estranheza que o autor venha perante o Poder Judiciário, sem provar que requereu a liberação administrativa e que teria sido negada e em seguida requerer que seus tratamentos sejam reembolsados/custeados pela ré.

Nessa esteira, a falta de interesse de agir é latente pois não há necessidade de atuação do Nobre Poder Judiciário no caso em tela, eis que a tutela que pretende a autora está disponível na rede conveniada na forma do previsto no contrato assinado entre as partes, ou seja, **respeitando o limite de sessões e os métodos científicos prefixados**.

Como se sabe, não se pode demandar em Juízo pedidos que são juridicamente impossíveis de serem tutelados, exatamente como é o caso dos autos. Somente é possível o exercício de um direito de ação quando há motivação para tanto.

O interesse de agir é um requisito processual que deve existir para que a instauração do processo se dê validamente e deve ser analisado em duas dimensões: *necessidade* e *utilidade* da tutela jurisdicional. Há interesse-utilidade de agir sempre que o processo puder propiciar ao demandante o resultado pretendido, isto é, há

R. Mal. Candido Mariano Rondon, 1636, Sala 702, 7º andar - Ed. Cosmos
Centro, Campo Grande/MS – CEP 79002-915 Telefone: **67 3041-7100**

Cuiabá/MT
Av. Miguel Sutil, 8000
Salas 1406 e 1407
Edifício Santa Rosa Tower
Bairro Ribeirão da Ponte - CEP 78040-400
(65) 3027-3094

Goiânia/GO
Rua 10, nº 250, Sala 1303
Ed. Trade Center
Setor Oeste, CEP 74120-020
(62) 3922.4710

Brasília/DF
Rua das Figueiras, Lote 07
Edifício Vista Shopping - 1º andar
Lojas 56 a 59 CEP 71.906-750
(61) 3247-0700

interesse de agir sempre que é possível haver a providência jurisdicional que é reputada útil à parte.

Por tais razões, não há prestação jurisdicional a ser dada ao autor nesta ação, já que o objeto desta não pode ser concretizado, pelo que se requer seja liminarmente indeferida a ação, requerendo nessa ocasião, a aplicação do art. 485, VI do CPC.

EXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA - TRATAMENTO QUE DEVE SE DAR NA REDE CONVENIADA DA EMPRESA RÉ - RÉ NÃO PODE SER OBRIGADA A CUSTEAR O TRATAMENTO FORA.

Não obstante a inexistência de pedido administrativo para liberação dos tratamentos acima, a empresa ré informa que possui ampla rede credenciada sessões de terapias conforme previsto no contrato assinado entre as partes.

Como já dito, a lista de tratamentos requeridos pelo autor deverá ser analisada de maneira isolada, pois os tratamentos estão previstos no contrato assinado entre as partes, entretanto, o problema de custeio aqui diz respeito ao método científico requerido.

Antes fazer esta análise, importante destacar que o caso em comento é regulado pela Lei n.º 9.656/1998, art. 12, que dispõe sobre os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras de saúde. Sendo certo que o parágrafo quinto estabelece que esses procedimentos serão fornecidos na rede credenciada na forma da prescrição médica, na íntegra:

“Art. 12 (...) § 5º O fornecimento previsto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II deste artigo dar-se-á, **por meio de rede própria, credenciada, contratada ou referenciada, diretamente ao paciente ou ao seu representante legal**, podendo ser realizado de maneira fracionada por ciclo, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos reguladores e de acordo com prescrição médica.”
(grifo nosso)

Ou seja, o plano de saúde não está obrigado a arcar com tratamento fora de sua rede. Tal possibilidade é mera exceção, destinado aos casos de urgência e aos casos onde a empresa ré não possui especialista disponível para o tratamento requerido – conforme será melhor abordado no item a seguir.

R. Mal. Candido Mariano Rondon, 1636, Sala 702, 7º andar - Ed. Cosmos
Centro, Campo Grande/MS – CEP 79002-915 Telefone: **67 3041-7100**

Cuiabá/MT
Av. Miguel Sutil, 8000
Salas 1406 e 1407
Edifício Santa Rosa Tower
Bairro Ribeirão da Ponte - CEP 78040-400
(65) 3027-3094

Goiânia/GO
Rua 10, nº 250, Sala 1303
Ed. Trade Center
Setor Oeste, CEP 74120-020
(62) 3922.4710

Brasília/DF
Rua das Figueiras, Lote 07
Edifício Vista Shopping - 1º andar
Lojas 56 a 59 CEP 71.906-750
(61) 3247-0700



Ademais, na forma do contrato assinado entre as partes, mais especificamente nas cláusulas 11.4, restou previsto fornecimento dos tratamentos terapêuticos pleiteados à beneficiária dentro do limite das sessões anuais estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde, na íntegra:

“11.4 – Os BENEFICIÁRIOS deste contrato terão direito, nos limites dos planos escolhidos e observando-se, entre outros, a segmentação, a área de abrangência estabelecida no contrato e as hipóteses previstas no Rol de Procedimentos e suas Diretrizes, editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e vigente à época do evento, à cobertura para os custos dos serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, incluindo procedimentos cirúrgicos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente ou cirurgião-dentista devidamente habilitado, desde que não se caracterize como internação, observando-se:

11.4.1 – Cobertura para os custos de consultas e sessões com nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional, de acordo com o número estabelecido no Rol de Procedimentos e suas Diretrizes, editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e vigente à época do evento.

11.4.2 – Cobertura de **psicoterapia**, de acordo com o número de sessões estabelecidas no Rol de Procedimentos e suas Diretrizes, editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e vigente, que poderá ser realizada tanto por psicólogo como por médico devidamente habilitado.” (grifo nosso)

Por tais razões, a peticionante reitera que tem condições de fornecer tratamento para a autora nos moldes do requerido, não havendo o que se falar em custeio do tratamento fora da rede credenciada. De todo modo, importante consignar que eventual tratamento existente na rede e realizado fora da mesma deverá ser arcado pelo próprio autor e, acaso, este requeira reembolso, estes deverão respeitar os limites de reembolso pré-estabelecidos

Observe V. Exa., que o contrato assinado entre as partes fornece a cobertura dentro da rede credenciada para as consultas e sessões em fisioterapia, de acordo com o estabelecido no Rol de Procedimentos da ANS.

Por tais razões, a ré reitera que tem condições de fornecer tratamento adequado a autora, o qual já vem sendo realizado, com as ressalvas de que, o custeio integral deste tratamento apenas poderá acontecer dentro da rede credenciada, dentro dos limites de sessões respeitando os métodos científicos cobertos e eficazes.

R. Mal. Candido Mariano Rondon, 1636, Sala 702, 7º andar - Ed. Cosmos
Centro, Campo Grande/MS – CEP 79002-915 Telefone: **67 3041-7100**

Cuiabá/MT
Av. Miguel Sutil, 8000
Salas 1406 e 1407
Edifício Santa Rosa Tower
Bairro Ribeirão da Ponte - CEP 78040-400
(65) 3027-3094

Goiânia/GO
Rua 10, nº 250, Sala 1303
Ed. Trade Center
Setor Oeste, CEP 74120-020
(62) 3922.4710

Brasília/DF
Rua das Figueiras, Lote 07
Edifício Vista Shopping - 1º andar
Lojas 56 a 59 CEP 71.906-750
(61) 3247-0700

Ademais, veja que a parte autora pleiteia tratamento em clínica particular, no entanto, a parte requerida não é obrigada a custear tratamento fora de sua rede credenciada.

Dito isso, é evidente que deve ser revista a decisão liminar concedida, quanto ao custeio de tratamento em clínica fora da sua rede credenciada.

Do todo exposto, requer-se a improcedência dos pedidos da parte autora, com o fim de reconhecer os excessos ventilados, bem como determinar limitação a multa por eventual descumprimento, tendo em vista que o custeio do tratamento está sendo autorizado administrativamente por esta Operadora.

DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR

MM., vem a ré informar que está em tratativas internas com as clínicas **6831749- CLINICA MAE DE DEUS AVENIDA MAJOR WILLIAMS e 62665758 - TUYANY RADIMILLA ELOI FERREIRA DE VASCONCELOS** credenciadas a esta operadora ré para que a parte autora possa dar continuidade nas suas terapias e tratamentos solicitados, desde que aqueles previstos no ROL da ANS, de cobertura obrigatória pelo plano de saúde. Vejamos:

Análise Rede de atendimento - Cumprimento	Em tratativas com os serviços abaixo . 56831749 - CLÍNICA MAE DE DEUSAVENIDA MAJOR WILLIAMS, 1782CEP: 69.305-085Telefones (95) 32240325Whatsapp (95) 32240325	Mediação Assistencial - Rede de Atendimento - Ação Judicial
	62665758 - TUYANY RADIMILLA ELOI FERREIRA DE VASCONCELOS - TO AVENIDA CHILE, 213CEP: 69.313-632Telefones (95) 32240325	
	CUMPRIMENTO:	
Mediação Assistencial Central de Regulação - Cumprimento	Aguardando retorno do time rede quanto indicação de prestador.	Mediação Assistencial Central de Regulação - Cumprimento

Diante da situação, vem a ré informar que está entrando em contato com as mesmas para que seja feito o agendamento e consequentemente seja liberado as terapias o quanto antes ao autor.

No mais, afirmamos toda boa - fé, requerendo o reconhecimento do cumprimento da obrigação, afastando toda alegação de descumprimento e por fim, excluindo qualquer pedido de aplicação de penalidades.

R. Mal. Candido Mariano Rondon, 1636, Sala 702, 7º andar - Ed. Cosmos
Centro, Campo Grande/MS – CEP 79002-915 Telefone: **67 3041-7100**

Cuiabá/MT
Av. Miguel Sutil, 8000
Salas 1406 e 1407
Edifício Santa Rosa Tower
Bairro Ribeirão da Ponte - CEP 78040-400
(65) 3027-3094

Goiânia/GO
Rua 10, nº 250, Sala 1303
Ed. Trade Center
Setor Oeste, CEP 74120-020
(62) 3922.4710

Brasília/DF
Rua das Figueiras, Lote 07
Edifício Vista Shopping - 1º andar
Lojas 56 a 59 CEP 71.906-750
(61) 3247-0700



Técnica especial, mas que pode ser empregada pelo profissional especialista dentro da consulta ou sessão (Psicólogo).

- Portanto se realizada dentro da consulta possui cobertura, não sendo coberto como procedimento a parte.

TERAPIA

OCUPACIONAL

Código 5.00.00.08-0 - Sessão Individual Ambulatorial, Em Terapia Ocupacional - Consta no Rol ANS - COM Cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões, independente ao CID informado;

PSICOTERAPIA

-Código 50000470 Sessão de psicoterapia individual por psicólogo - Consta no ROL.

MUSICOTERAPIA

Musicoterapia - Não possui código TUSS/CBHPM – Não Consta no ROL – Sem cobertura - Porém, são de cobertura obrigatória quando indicado pelo médico assistente para o tratamento de pacientes enquadrados no CID10 F84. Deverá ser coberto dentro da consulta.

Não é procedimento de cobertura obrigatória pela Operadora. ASSISTENTE TERAPÊUTICO, ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO, SUPERVISOR DO ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO, CONSULTORIA DOMICILIAR/ESCOLAR, ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DOMICILIAR/ESCOLAR ou em qualquer unidade QUE NÃO SEJA UNIDADE DE SAÚDE, a não ser que esta cobertura esteja explicita no contrato (que não ocorre no caso. Conforme parecer técnico nº 25 da ANS e Lei n.º 9.656/1998

PARECER TÉCNICO N.º 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022 COBERTURA: EQUOTERAPIA, HIDROTERAPIA, TERAPIAS COM EMPREGO DE VESTES ESPECIAIS - SUITS, PILATES, REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL (RPG) e ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO

R. Mal. Candido Mariano Rondon, 1636, Sala 702, 7º andar - Ed. Cosmos
Centro, Campo Grande/MS – CEP 79002-915 Telefone: 67 3041-7100

Cuiabá/MT
Av. Miguel Sutil, 8000
Salas 1406 e 1407
Edifício Santa Rosa Tower
Bairro Ribeirão da Ponte - CEP 78040-400
(65) 3027-3094

Goiânia/GO
Rua 10, nº 250, Sala 1303
Ed. Trade Center
Setor Oeste, CEP 74120-020
(62) 3922.4710

Brasília/DF
Rua das Figueiras, Lote 07
Edifício Vista Shopping - 1º andar
Lojas 56 a 59 CEP 71.906-750
(61) 3247-0700



ACOMPANHANTE

TERAPÊUTICO

Dessa forma, a cobertura do Acompanhante Terapêutico em ambiente escolar e/ou domiciliar conforme parecer técnico ANS nº 25, não possui cobertura obrigatória pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde.

Conforme a Lei n.º 9.656/1998 não inclui a Atenção Domiciliar entre as coberturas obrigatórias. Para uso domiciliar, a lei garante o fornecimento de bolsas de colostomia, ileostomia e urostomia, sonda vesical de demora e coletor de urina com conector (art. 10-B). Além disso, a Lei deixa explícito que, nos casos de terapia medicamentosa, o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não está

contemplado dentre as coberturas obrigatórias (art. 10, inciso VI), exceção feita apenas

para os medicamentos antineoplásicos orais, adjuvantes e para o controle de efeitos

colaterais e adversos dos medicamentos antineoplásicos (art. 12, inciso I, alínea "c", e

inciso II, alínea "g").

No mesmo sentido, a RN n.º 465/2021 também não prevê cobertura obrigatória para procedimentos executados em domicílio.

***** PROFESSOR ASSISTENTE /AUXILIAR //ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO//MEDIADOR ESCOLAR- Não se trata de profissional da área de saúde. Não é procedimento de cobertura obrigatória pela Operadora.**

R. Mal. Candido Mariano Rondon, 1636, Sala 702, 7º andar - Ed. Cosmos
Centro, Campo Grande/MS – CEP 79002-915 Telefone: 67 3041-7100

Cuiabá/MT
Av. Miguel Sutil, 8000
Salas 1406 e 1407
Edifício Santa Rosa Tower
Bairro Ribeirão da Ponte - CEP 78040-400
(65) 3027-3094

Goiânia/GO
Rua 10, nº 250, Sala 1303
Ed. Trade Center
Setor Oeste, CEP 74120-020
(62) 3922.4710

Brasília/DF
Rua das Figueiras, Lote 07
Edifício Vista Shopping - 1º andar
Lojas 56 a 59 CEP 71.906-750
(61) 3247-0700

Por sua vez, não comporta imediato acolhimento o intento de se determinar à ré o fornecimento de acompanhante terapêutico em ambiente escolar, tendo em vista que a prescrição, em análise de cognição sumária, foge ao âmbito do contrato de plano de saúde. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer. Plano de Saúde.TEA (TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA). TratamentoMultidisciplinar. Insurgência contra decisão que deferiu EM PARTE a tutela deurgência para determinar que a operadora requerida forneça ou custeie otratamento multidisciplinar prescrito à criança beneficiária, com exceção dassessões de psicomotricidade, hidroterapia e acompanhamento terapêutico escolar.REFORMA PARCIAL. Cobertura dos tratamentos de psicomotricidade ehidroterapia. Cabimento. Tutela de urgência. Cabimento. Exegese do art. 300 do CPC. Presença dos requisitos para a concessão da tutela. Perigo de dano.Menores impúberes. Expressa recomendação médica. Agravantes diagnosticadoscom TEA (Transtorno do Espectro Autista), necessitados das terapiasmultidisciplinares prescritas. Interpretação da súmula 102 do E. TJSP e da novellegislação afeta ao tema (STATUS DE "REFERÊNCIA BÁSICA"CONSAGRADO PELA LEI Nº 14.454/22). PRESENÇA DO TRATAMENTOPELO MÉTODO ABA, NO ROL DA ANS SUPERVENIENTEMENTECONSAGRADA PELO C. STJ, NOS AUTOS DOS RESPS 1.900.671/SP E2.024.908/SP (em apego a relatório de recomendação da Comissão Nacional deIncorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - CONITEC, denovembro de 2021). Dever de cobertura que se impõe e aqui se ratifica.Fornecimento de acompanhante terapêutico em ambiente escolar. Descabimento.Prescrição que, em análise de cognição sumária, foge ao âmbito do contrato deplano de saúde. Potencial risco de se promover desequilíbrio contratual. Decisãoparcialmente reformada. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (TJSP;Agravo de Instrumento 2038622-17.2023.8.26.0000; Relator (a): Jair de Souza;Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos -8ª

R. Mal. Candido Mariano Rondon, 1636, Sala 702, 7º andar - Ed. Cosmos
Centro, Campo Grande/MS – CEP 79002-915 Telefone: 67 3041-7100

Cuiabá/MT
Av. Miguel Sutil, 8000
Salas 1406 e 1407
Edifício Santa Rosa Tower
Bairro Ribeirão da Ponte - CEP 78040-400
(65) 3027-3094

Goiânia/GO
Rua 10, nº 250, Sala 1303
Ed. Trade Center
Setor Oeste, CEP 74120-020
(62) 3922.4710

Brasília/DF
Rua das Figueiras, Lote 07
Edifício Vista Shopping - 1º andar
Lojas 56 a 59 CEP 71.906-750
(61) 3247-0700

Vara Cível; Data do Julgamento: 25/08/2023; Data de Registro: 25/08/2023.

Em suma, o serviço pretendido não é objeto do contrato celebrado entre as partes, motivo pelo qual a negativa de cobertura constitui exercício regular de direito da operadora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1013879-78.2022.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes ANA PAULA SANTOS FEITOSA (REPRESENTANDO MENOR(ES)) e HENRIQUE SANTOS FEITOSA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é apelado AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.acompanhante terapêutico em ambiente escolar. Sentença de improcedência. Manutenção. Planos de saúde abrangem apenas serviços médicos. Como regra, atendimentos realizados fora do ambiente clínico e por profissionais não capacitados na área de saúde não são cobertos pelos planos de saúde, conforme dispõe o art. 10, VI da Lei 9656/98. Acompanhante terapêutico não exige formação técnica na área de saúde. Lei 12.764/2012 dispõe que o acompanhante especializado em sala de aula é direito da criança autista, porém essa atuação não tem caráter terapêutico e, de qualquer forma, esse serviço deve ser fornecido pela escola, conforme expressamente previsto no Decreto 8.368/14. Apelação não provida.

Por fim, com relação ao tratamento com acompanhante terapêutico em sala de aula ou/e em ambiente natural, a jurisprudência deste E. Tribunal, é uníssona em reconhecer que, ainda que referido tratamento com assistente terapêutico possa beneficiar o incapaz, foge ao âmbito de atuação de plano de saúde. A terapia auxiliar em sala de aula é função que cabe à instituição de ensino e não integra o contrato de saúde firmado pelas partes.

"Ação de obrigação de fazer. Decisão de indeferimentoda tutela provisória de urgência. Agravo de instrumentointerposto pelo autor. Agravante portador de transtornodo espectro autista. Tratamento multidisciplinar pelométodo ABA já coberto pela

R. Mal. Candido Mariano Rondon, 1636, Sala 702, 7º andar - Ed. Cosmos
Centro, Campo Grande/MS – CEP 79002-915 Telefone: 67 3041-7100

Cuiabá/MT
Av. Miguel Sutil, 8000
Salas 1406 e 1407
Edifício Santa Rosa Tower
Bairro Ribeirão da Ponte - CEP 78040-400
(65) 3027-3094

Goiânia/GO
Rua 10, nº 250, Sala 1303
Ed. Trade Center
Setor Oeste, CEP 74120-020
(62) 3922.4710

Brasília/DF
Rua das Figueiras, Lote 07
Edifício Vista Shopping - 1º andar
Lojas 56 a 59 CEP 71.906-750
(61) 3247-0700



operadora de saúde.Ausência de cobertura de acompanhamento terapêutico em ambiente domiciliar. Possibilidade.Acompanhamento terapêutico em ambientes naturais que foge ao escopo do contrato de seguro-saúde.Precedentes deste Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso desprovido.(TJSP; Agravo de Instrumento 2220750-39.2022.8.26.0000; Relator (a): Christiano Jorge; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Suzano - 2ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 13/01/2023; Data de Registro: 13/01/2023).

De outro lado, no que tange ao tratamento com acompanhamento terapêutico em ambiente escolar, está consolidado no âmbito desta Corte o entendimento de que tal tratamento possui, em tese, natureza educacional e não integra o escopo dos contratos de planos e seguros saúde, não sendo, portanto, de cobertura obrigatória:

Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer. Autor, portador de transtorno de espectro autista, alega ter indicação médica para tratamento interdisciplinar/multidisciplinar especializado em autismo. Apelante pretende a inclusão do acompanhamento terapêutico com profissional especializado em ABA/Denver em ambiente escolar. A sentença está de acordo com o entendimento desta Câmara, eis que, excetuando-se razão excepcional e especificamente justificada do ponto de vista médico, é medida que guarda estreita relação com a função psicopedagógica própria da instituição de ensino e não se demonstra, prima facie, como obrigação a ser prestada pelo plano de saúde, senão pela escola em que matriculada o autor. Apelo desprovido (TJSP; Apelação Cível 1001957-29.2022.8.26.0008; Relator (a): Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/09/2023; Data de Registro: 27/09/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Decisão que concedeu tutela provisória para disponibilizar tratamento pelo método ABA. Manutenção da Musicoterapia. Rol das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Exclusão de

R. Mal. Candido Mariano Rondon, 1636, Sala 702, 7º andar - Ed. Cosmos
Centro, Campo Grande/MS – CEP 79002-915 Telefone: 67 3041-7100

Cuiabá/MT
Av. Miguel Sutil, 8000
Salas 1406 e 1407
Edifício Santa Rosa Tower
Bairro Ribeirão da Ponte - CEP 78040-400
(65) 3027-3094

Goiânia/GO
Rua 10, nº 250, Sala 1303
Ed. Trade Center
Setor Oeste, CEP 74120-020
(62) 3922.4710

Brasília/DF
Rua das Figueiras, Lote 07
Edifício Vista Shopping - 1º andar
Lojas 56 a 59 CEP 71.906-750
(61) 3247-0700

acompanhante terapêutico. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2074977-26.2023.8.26.0000; Relator (a): Hertha Helena de Oliveira; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/09/2023; Data de Registro: 11/10/2023) AGRADO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer – Plano de Saúde – Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência postulado na inicial para obrigar a ré a disponibilizar ao autor, diagnosticado com síndrome do espectro autista, tratamento multidisciplinar integral com acompanhamento em ambiente escolar – Inconformismo do autor – Descabimento – Pleito que, a princípio, extrapola a cobertura do plano de saúde – Decisão mantida – Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2117587-09.2023.8.26.0000; Relator (a): José Aparício Coelho Prado Neto; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/10/2023; Data de Registro: 09/10/2023)

Contudo, analisando corrente da jurisprudência mais recente, entende-se que com relação ao acompanhante terapêutico, destinado às terapias em ambiente escolar, tal pretensão extrapola os limites da obrigação contratual, além de exigir a anuência e adequação da instituição de ensino que não integra a presente relação jurídica, devendo ser excluída.

Senão, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Plano de saúde Insurgência da operadora contra a r. decisão que deferiu a tutela provisória para compelir a ré ao fornecimento e custeio das terapias necessárias ao acompanhamento multidisciplinar do agravado, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID10: F84). Prescrição médica indicando o tratamento. Expressa recomendação de rápido início. Exegese do artigo 300 do Código de Processo Civil. Presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela. Perigo de dano. Medida impositiva, sob pena de prejuízo ao objeto do próprio contrato (resguardo à saúde do

R. Mal. Candido Mariano Rondon, 1636, Sala 702, 7º andar - Ed. Cosmos
Centro, Campo Grande/MS – CEP 79002-915 Telefone: 67 3041-7100

Cuiabá/MT
Av. Miguel Sutil, 8000
Salas 1406 e 1407
Edifício Santa Rosa Tower
Bairro Ribeirão da Ponte - CEP 78040-400
(65) 3027-3094

Goiânia/GO
Rua 10, nº 250, Sala 1303
Ed. Trade Center
Setor Oeste, CEP 74120-020
(62) 3922.4710

Brasília/DF
Rua das Figueiras, Lote 07
Edifício Vista Shopping - 1º andar
Lojas 56 a 59 CEP 71.906-750
(61) 3247-0700

paciente) Alteração da Lei nº 9.656/98 pela Lei nº 14.454 de 21 de setembro de 2022. Rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar que constitui referência básica para os planos de saúde. Parecer não vinculante do NAT-Jus Contudo, de rigor a exclusão de acompanhante terapêutico (ambiente escolar e domiciliar) e orientação parental. Fornecimento que extrapola o contrato de assistência à saúde. Revogação de parte da tutela concedida. Precedentes desta C. Câmara Multa cominatória fixada com razoabilidade. Manutenção Recurso provido em parte para afastar a obrigatoriedade do custeio de acompanhante terapêutico e orientação parental. (TJSP - Agravo de instrumento nº 2149338-14.2023.8.26.0000 1ª Vara Cível do Foro Regional III Jabaquara da Capital, relator Gilberto Cruz, Data do Julgamento 08/08/2023, Data da Publicação 09/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Plano de Saúde - Não excluindo o plano de saúde a doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais e medicamentos necessários ao tratamento - Menor que portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) - Prescrição de tratamento multidisciplinar, com terapias pelo método ABA, com musicoterapia e hidroterapia - Não se cuidam na espécie de tratamentos "alternativos", mas de métodos específicos para conferir melhor qualidade de vida e desenvolvimento a criança com necessidades especiais - Acompanhante Terapêutico - Pretensão que extrapola os limites da obrigação contratual, além de exigir a anuência e adequação da instituição de ensino que não integra a presente relação jurídica, o que não pode ser deferido - Recurso provido em parte. (TJSP; Agravo de Instrumento 2300644-64.2022.8.26.0000; Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 37ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/06/2023; Data de Registro: 15/06/2023).

Ao contrário dos demais tratamentos solicitados pelo médico assistente, o acompanhante terapêutico (escolar e domiciliar), embora contribua positivamente na melhora do quadro clínico do paciente, extrapola os limites do contrato de seguro saúde, na

R. Mal. Candido Mariano Rondon, 1636, Sala 702, 7º andar - Ed. Cosmos
Centro, Campo Grande/MS - CEP 79002-915 Telefone: 67 3041-7100

Cuiabá/MT
Av. Miguel Sutil, 8000
Salas 1406 e 1407
Edifício Santa Rosa Tower
Bairro Ribeirão da Ponte - CEP 78040-400
(65) 3027-3094

Goiânia/GO
Rua 10, nº 250, Sala 1303
Ed. Trade Center
Setor Oeste, CEP 74120-020
(62) 3922.4710

Brasília/DF
Rua das Figueiras, Lote 07
Edifício Vista Shopping - 1º andar
Lojas 56 a 59 CEP 71.906-750
(61) 3247-0700

medida em que não se insere na natureza médico hospitalar a que as operadoras de saúde estão obrigadas a fornecer.

Houve então a edição da Lei 14.454/2022 que alterou a lei 9656/1998 nos seguintes termos:

“Art. 10. § 4º A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha ré nome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” (NR)

Por conseguinte, é importante destacar que os métodos solicitados não possuem eficácia na evolução dos beneficiários, sendo recomendado as terapias convencionais, que inclusive funcionam.

R. Mal. Candido Mariano Rondon, 1636, Sala 702, 7º andar - Ed. Cosmos
Centro, Campo Grande/MS – CEP 79002-915 Telefone: 67 3041-7100

Cuiabá/MT
Av. Miguel Sutil, 8000
Salas 1406 e 1407
Edifício Santa Rosa Tower
Bairro Ribeirão da Ponte - CEP 78040-400
(65) 3027-3094

Goiânia/GO
Rua 10, nº 250, Sala 1303
Ed. Trade Center
Setor Oeste, CEP 74120-020
(62) 3922.4710

Brasília/DF
Rua das Figueiras, Lote 07
Edifício Vista Shopping - 1º andar
Lojas 56 a 59 CEP 71.906-750
(61) 3247-0700



Porém, o que vemos com frequência, são pedidos médicos solicitando terapias com métodos novos, que tem pouquíssimos estudos sobre a sua eficácia no tratamento, o que vem sendo um transtorno para as operadoras de saúde.

Neste consoante, o Rol da ANS é legítimo para elencar os procedimentos a serem cobertos pelo plano de saúde:

Consultas, exames e tratamentos

A ANS define uma lista de consultas, exames e tratamentos, denominada Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que os planos de saúde são obrigados a oferecer, conforme cada tipo de plano de saúde - ambulatorial, hospitalar com ou sem obstetrícia, referência ou odontológico. Essa lista é válida para os planos contratados a partir de 02 de janeiro de 1999, os chamados *planos novos*. É válida também para os planos contratados antes dessa data, mas somente para aqueles que foram adaptados à Lei dos Planos de Saúde. Antes de verificar se você tem direito a um procedimento, não deixe de checar qual o tipo de plano de saúde você tem.

O Autor pretende por meio desta demanda, desvirtuar não somente o contrato firmado entre as partes, como o delimitado pela Agência reguladora ANS. A conduta legítima e lícita desta Ré deve ser reconhecida.

Não obstante, pelo princípio da eventualidade, nem se argumente que o rol da ANS seria exemplificativo, visto que já resta pacificado pela jurisprudência a sua taxatividade.

Neste sentido, cumpre a requerida impugnar desde já a aplicação da Súmula 102 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, eis que esta foi superada pela decisão proferida pelo plenário do Superior Tribunal de Justiça, que ficou a tese de que o Rol de procedimentos de cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde, trata-se de ROL TAXATIVO, senão vejamos:

“Por maioria de votos, a seção definiu as seguintes teses:

O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo;

A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol;

É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;

Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que

R. Mal. Candido Mariano Rondon, 1636, Sala 702, 7º andar - Ed. Cosmos
Centro, Campo Grande/MS – CEP 79002-915 Telefone: **67 3041-7100**

Cuiabá/MT
Av. Miguel Sutil, 8000
Salas 1406 e 1407
Edifício Santa Rosa Tower
Bairro Ribeirão da Ponte - CEP 78040-400
(65) 3027-3094

Goiânia/GO
Rua 10, nº 250, Sala 1303
Ed. Trade Center
Setor Oeste, CEP 74120-020
(62) 3922.4710

Brasília/DF
Rua das Figueiras, Lote 07
Edifício Vista Shopping - 1º andar
Lojas 56 a 59 CEP 71.906-750
(61) 3247-0700

(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS." (sem grifos no original)

Notícia retirada de:

<https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/080_62022-Rol-da-ANS-e-taxativo--com-possibilidades-de-cobertura-de-procedimentos-nao-previstos-na-lista.aspx>

Assim sendo, é inadmissível o entendimento de que seria abusiva a negativa de cobertura de procedimento que não está listado pelo rol da ANS, somente por existir indicação de seu médico. Isso porque, ao fazê-lo o magistrado viola a tripartição de poderes, suprimindo assim a atribuição legal da Agência Nacional de Saúde Suplementar

Não obstante, cumpre salientar, que em que pese tenha sido sancionada a Lei 14.454 de 21 de setembro de 2022, que entende que o Rol de procedimentos de cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde possui natureza exemplificativa, fato é que tal entendimento não se aplica ao caso em comento.

Isso porque, o contrato firmado entre as partes foi firmado anteriormente a promulgação de referida lei e, conforme art. 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal, nosso ordenamento jurídico não admite a retroatividade da inovação legal, senão vejamos:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

Em situação análoga, como ocorreu após a promulgação da Lei 9.659/98, o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que a inovação legal não retroage, de modo que é inaplicável aos contratos celebrados antes da nova lei. Isso porque, no âmbito de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 946.834/RS (Relator Ministro Ricardo Lewandowski),

R. Mal. Candido Mariano Rondon, 1636, Sala 702, 7º andar - Ed. Cosmos
Centro, Campo Grande/MS – CEP 79002-915 Telefone: **67 3041-7100**

Cuiabá/MT
Av. Miguel Sutil, 8000
Salas 1406 e 1407
Edifício Santa Rosa Tower
Bairro Ribeirão da Ponte - CEP 78040-400
(65) 3027-3094

Goiânia/GO
Rua 10, nº 250, Sala 1303
Ed. Trade Center
Setor Oeste, CEP 74120-020
(62) 3922.4710

Brasília/DF
Rua das Figueiras, Lote 07
Edifício Vista Shopping - 1º andar
Lojas 56 a 59 CEP 71.906-750
(61) 3247-0700

entendeu pela não retroatividade de lei nova sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados, senão vejamos:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 123 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PLANOS DE SAÚDE. LEI 9.656/1998. DISCUSSÃO SOBRE A SUA APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À RESPECTIVA VIGÊNCIA.

I - A blindagem constitucional ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada configura cláusula pétrea, bem assim um dos pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito, consubstanciando garantias individuais de todos os cidadãos. II - Os efeitos decorrentes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998 em relação a fatos passados, presentes, futuros e pendentes pode variar, de acordo com os diferentes graus da retroatividade das leis, admitida pela doutrina e jurisprudência em casos particulares. III - Dentro do campo da aplicação da lei civil no tempo é que surge a regulamentação do setor de prestação de assistência suplementar à saúde, como forma de intervenção estatal no domínio econômico, implementada pela Lei 9.656/1998, a gerar reflexos no campo da aplicação da lei civil no tempo. IV - A expansão da assistência privada à saúde, paralelamente à sua universalização, para além de estar calcada no direito constitucional de acesso à saúde, também atende aos ditames da livre iniciativa e da proteção ao consumidor, ambos princípios norteadores da ordem econômica nacional. V - Como em qualquer contrato de adesão com o viés de aleatoriedade tão acentuado, a contraprestação paga pelo segurado é atrelada aos riscos assumidos pela prestadora, sendo um dos critérios para o seu dimensionamento o exame das normas aplicáveis à época de sua celebração. VI - Sob a perspectiva das partes, é preciso determinar, previamente, quais as regras legais que as vinculam e que servirão para a interpretação das cláusulas contratuais, observado, ainda, o vetusto princípio pacta sunt servanda. VII - A dimensão temporal é inerente à natureza dos contratos de planos de saúde, pois as operadoras e os segurados levaram em conta em seus cálculos, à época de sua celebração, a probabilidade da ocorrência de riscos futuros e as coberturas correspondentes. VIII - As relações jurídicas decorrentes de tais contratos, livremente pactuadas, observada a autonomia da vontade das partes, devem ser compreendidas à luz da segurança jurídica, de maneira a conferir estabilidade aos direitos de todos os envolvidos, presumindo-se o conhecimento que as partes tinham das regras às quais se vincularam. IX - A vedação à retroatividade plena dos dispositivos inaugurados pela Lei 9.656/1998, como aqueles que dizem respeito à cobertura de determinadas moléstias, além de obedecer ao preceito pétreo estampado no art. 5º, XXXVI, da CF, também guarda submissão àqueles relativos à ordem econômica e à livre iniciativa, sem que se desdube da defesa do consumidor, pois todos encontram-se expressamente previstos no art. 170 da CF. X - Os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 constituem atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados contra mudanças supervenientes, ressalvada a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade. XI - Nos termos do art. 35 da Lei 9.656/1998, assegurou-se aos beneficiários dos contratos celebrados anteriormente a 10 de janeiro de 1999 a possibilidade de opção pelas novas regras, tendo o § 4º do mencionado dispositivo proibido que a migração fosse feita unilateralmente pela operadora. XII - Em suma: As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de

R. Mal. Candido Mariano Rondon, 1636, Sala 702, 7º andar - Ed. Cosmos
Centro, Campo Grande/MS – CEP 79002-915 Telefone: **67 3041-7100**

Cuiabá/MT
Av. Miguel Sutil, 8000
Salas 1406 e 1407
Edifício Santa Rosa Tower
Bairro Ribeirão da Ponte - CEP 78040-400
(65) 3027-3094

Goiânia/GO
Rua 10, nº 250, Sala 1303
Ed. Trade Center
Setor Oeste, CEP 74120-020
(62) 3922.4710

Brasília/DF
Rua das Figueiras, Lote 07
Edifício Vista Shopping - 1º andar
Lojas 56 a 59 CEP 71.906-750
(61) 3247-0700

sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados. XIII - Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 948634, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-274 DIVULG 17-11-2020 PUBLIC 18-11-2020)

OU SEJA, CONFORME TESE FIXADA PELO STF, A LEI NOVA NÃO RETROAGE A ATO JURÍDICO ANTERIOR A PROMULGAÇÃO, LOGO SOMENTE SE ADMITE A APLICAÇÃO DA NOVA LEI A PARTIR DOS CONTRATOS CELEBRADOS APÓS A SUA PUBLICAÇÃO.

Desta feita, é evidente deve prevalecer o entendimento anterior de que é TAXATIVO o rol da ANS.

Ocorre que, tendo em vista a necessidade de intervenção do Poder Legislativo para alterar a legislação a fim de que o rol passasse a ser exemplificativo, desde que observadas as exigências legais, fato é que anteriormente este era considerado TAXATIVO.

Inclusive, mister ressaltar que o entendimento anterior à lei supramencionada de que o Rol foi ratificado por decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em 08/06/2022, que fixou a tese de que o rol da ANS é TAXATIVO. Nesse sentido, todos os contratos anteriores à essa modificação seguem a taxatividade, em homenagem ao ato jurídico perfeito protegido pelo artigo 5º da Carta Magna.

Logo, Excelência, não houve qualquer conduta ilícita praticada pela Ré, uma vez que houve a total observância da LEI E DA JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEL A ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. Logo, como imputar à Ré a prática de conduta ilícita?

Ainda que assim não fosse, caso Vossa Excelência entenda pela adoção da Lei 14.454/22 no julgamento da presente ação, o que somente se admite pelo princípio da eventualidade, também não há que se falar em procedência do pedido, eis que a inovação legal prevê que o rol somente será exemplificativo, desde que sejam cumpridos os seguintes requisitos:

*-Eficiência comprovada;
-Autorização da Anvisa;
-Recomendação da Conitec (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS); ou*

R. Mal. Candido Mariano Rondon, 1636, Sala 702, 7º andar - Ed. Cosmos
Centro, Campo Grande/MS – CEP 79002-915 Telefone: **67 3041-7100**

Cuiabá/MT
Av. Miguel Sutil, 8000
Salas 1406 e 1407
Edifício Santa Rosa Tower
Bairro Ribeirão da Ponte - CEP 78040-400
(65) 3027-3094

Goiânia/GO
Rua 10, nº 250, Sala 1303
Ed. Trade Center
Setor Oeste, CEP 74120-020
(62) 3922.4710

Brasília/DF
Rua das Figueiras, Lote 07
Edifício Vista Shopping - 1º andar
Lojas 56 a 59 CEP 71.906-750
(61) 3247-0700

-Recomendação de pelo menos um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional.

Isso porque, o objetivo é garantir a segurança do beneficiário, eis que os procedimentos previstos pelo rol são, comprovadamente, seguros e eficazes, de modo que somente pode se admitir a cobertura qualquer outro procedimento após a demonstração dos requisitos supramencionados.

Neste sentido, entendeu a Agência Nacional de Saúde Suplementar em seu posicionamento quanto a nova lei sancionada:

A cobertura de procedimentos e eventos em saúde que não tiverem passado pela ampla e criteriosa análise da reguladora constitui risco aos pacientes, pois deixa de levar em consideração diversos critérios avaliados durante o processo de incorporação de tecnologias em saúde, tais como: segurança, eficácia, acurácia, efetividade, custo-efetividade e impacto orçamentário, além da disponibilidade de rede prestadora e da aprovação pelos conselhos profissionais quanto ao seu uso.

Assim, subsidiariamente, caso Vossa Excelência, entenda que a lei retroaja à data de celebração do contrato celebrado entre as partes e deva ser adotado o entendimento de que o rol da ANS possui natureza exemplificativa, cabe à requerida comprovar o seu direito com base em evidência comprovada e recomendação de pelo menos um órgão de avaliação de tecnologias em saúde com renome internacional

Portanto, convém ponderar que a Ré formula seu contrato e estudo atuarial com base na lista de procedimentos regulamentada pela Agência Nacional de Saúde. Sendo assim, qualquer cobertura que fuja desta realidade, acaba por trazer imenso desequilíbrio financeiro ao contrato.

Ora, Excelência, como se sabe, o contrato de plano de saúde tem natureza securitária, sendo que, quando o beneficiário adere ao mesmo, espera que com uma perda pequena, certa e atual, se previna de uma grande perda possível e futura. A operadora do plano, por sua vez, distribui estes custos entre todos os seus beneficiários, uma vez que o custeio das despesas geradas pelos atendimentos é suportado por um fundo de valores formado pelas contribuições pagas por eles.

Pode-se afirmar, portanto, que o contrato de plano de saúde também possui base coletiva ou, como nos ensina Aurisvaldo Melo Sampaio, o contrato é baseado em uma

R. Mal. Candido Mariano Rondon, 1636, Sala 702, 7º andar - Ed. Cosmos
Centro, Campo Grande/MS – CEP 79002-915 Telefone: **67 3041-7100**

Cuiabá/MT
Av. Miguel Sutil, 8000
Salas 1406 e 1407
Edifício Santa Rosa Tower
Bairro Ribeirão da Ponte - CEP 78040-400
(65) 3027-3094

Goiânia/GO
Rua 10, nº 250, Sala 1303
Ed. Trade Center
Setor Oeste, CEP 74120-020
(62) 3922.4710

Brasília/DF
Rua das Figueiras, Lote 07
Edifício Vista Shopping - 1º andar
Lojas 56 a 59 CEP 71.906-750
(61) 3247-0700



“(…) solidariedade coletiva, pois, diante da impossibilidade de evitar por completo os males que ameaçam sua higidez, o consumidor opta por partilhá-los com outros”.

Nestes termos, conclui-se então que o serviço prestado pela operadora do plano de saúde é justamente administrar este fundo comum, ADMINISTRANDO O RISCO ASSUMIDO e adequando periodicamente o valor da contribuição de cada um dos beneficiários para que este fundo não se esgote e assim para que a própria coletividade de beneficiários não seja prejudicada com a ausência de saldo para custeio dos serviços de saúde que eventualmente necessitem.

O instrumento que a operadora de plano de saúde usa para definir o valor da mensalidade a ser paga por cada um dos beneficiários, garantindo assim que o fundo comum se mantenha estável, é o cálculo atuarial, que se trata de método matemático de análise de riscos assumidos, conceitos econômicos, financeiros e dados probabilísticos a fim de determinar o montante de recursos e de contribuições necessárias ao pagamento das despesas administrativas e atendimentos futuros.

Para que o fundo comum se mantenha estável, portanto, é necessário que haja um equilíbrio entre os atendimentos prestados aos beneficiários vinculados a um determinado contrato e o valor da contribuição feita por cada um deles, ou seja, é necessário que exista equilíbrio econômico-financeiro no contrato coletivo.

Um dos fatores que podem gerar o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato é, por exemplo, a prestação de assistências e/ou atendimentos não previstos no contrato, o que obviamente eleva os custos da manutenção do mesmo e gera um déficit do fundo de valores para custeios dos serviços, que é utilizado de maneira superior à prevista anteriormente, colocando em risco a própria prestação dos serviços médicos à uma coletividade de beneficiários

Ao contrário do que se pensa, as operadoras de planos de saúde não são superavitárias, sendo 99,35% de sua receita total revertida em prol do custeio das despesas operacionais.

Nessa medida, decisões judiciais que desconsiderem critérios técnicos, obrigando as operadoras a arcarem com tratamentos e serviços não contratados, refletem diretamente na coletividade que utiliza os serviços privados, já que aumentam a

R. Mal. Candido Mariano Rondon, 1636, Sala 702, 7º andar - Ed. Cosmos
Centro, Campo Grande/MS – CEP 79002-915 Telefone: **67 3041-7100**

Cuiabá/MT
Av. Miguel Sutil, 8000
Salas 1406 e 1407
Edifício Santa Rosa Tower
Bairro Ribeirão da Ponte - CEP 78040-400
(65) 3027-3094

Goiânia/GO
Rua 10, nº 250, Sala 1303
Ed. Trade Center
Setor Oeste, CEP 74120-020
(62) 3922.4710

Brasília/DF
Rua das Figueiras, Lote 07
Edifício Vista Shopping - 1º andar
Lojas 56 a 59 CEP 71.906-750
(61) 3247-0700



sinistralidade do plano de saúde, diminuem a arrecadação e levam ao consequente aumento do custo da carteira. Vejamos:

Quando a seguradora é condenada a pagar indenização não prevista deve ela despendar quantia não provisionada. Cria-se um desequilíbrio na malha de contratos, pois o padrão é quebrado. Assim acaba a seguradora obrigada a aumentar o preço dos serviços por ela prestados e o valor dos prêmios pagos, também procedendo com a realocação de seus recursos no plano interno da firma. O impacto imediato é verificado, portanto, no sistema de preços. A seguradora não arcará com os prejuízos oriundos das decisões judiciais, mas repassará estes custos 'extras' a seus clientes, ou seja, aos outros segurados".

Diante disto, a negativa de cobertura de procedimento não previstos no rol da ANS não é abusiva, ainda mais porque ao fazê-la, a Ré não pensa somente em si, mas sim na manutenção da estabilidade financeira de contrato que beneficia milhares de pessoas e na saúde pública que pode ser exposta a reações adversas ainda desconhecidas.

Considera-se, assim, que a não cobertura do referido procedimento, encontra guarida no art. 10, II da Lei 9.656/1998 e art. 5, II da Constituição Federal, não havendo o que se falar, nesta sorte, em abusividade na suposta negativa.

Ademais, pela própria narrativa dos fatos, é possível observar que, até então, o Autor recebera todo o suporte necessário para o seu tratamento.

Ora Vossa Excelência, não é só porquê o Autor possui convênio, que isto lhe dá direito a realizar todos os procedimentos que bem entender. Ao firmar contrato de seguro saúde, este se obriga a obedecer não somente ao contrato, bem como à ANS, não podendo inovar em sua cobertura como pretendido.

Portanto, caberia à parte Autora arcar particularmente com tais custos (do procedimento solicitado – e não dos demais, que seguem cobertos pelo plano), ou requerer junto ao Sistema Único de Saúde – SUS, pois este sim possui obrigatoriedade pátria para conceder o eficaz e completo atendimento à Autora.

Importante frisarmos que o contrato e suas cláusulas, estão estritamente de acordo com os preceitos legais e, com isso, todos os procedimentos de cobertura obrigatória e ainda aqueles não previstos no Rol da ANS, são incluídos e excluídos respectivamente do contrato avençado.

R. Mal. Candido Mariano Rondon, 1636, Sala 702, 7º andar - Ed. Cosmos
Centro, Campo Grande/MS – CEP 79002-915 Telefone: **67 3041-7100**

Cuiabá/MT
Av. Miguel Sutil, 8000
Salas 1406 e 1407
Edifício Santa Rosa Tower
Bairro Ribeirão da Ponte - CEP 78040-400
(65) 3027-3094

Goiânia/GO
Rua 10, nº 250, Sala 1303
Ed. Trade Center
Setor Oeste, CEP 74120-020
(62) 3922.4710

Brasília/DF
Rua das Figueiras, Lote 07
Edifício Vista Shopping - 1º andar
Lojas 56 a 59 CEP 71.906-750
(61) 3247-0700

Logo, percebemos que, se um determinado procedimento ou até mesmo algum medicamento não está elencado no rol de procedimentos da ANS, com certeza há algum óbice para que essa técnica ainda não tenha sido inserida como cobertura obrigatória pelas Operadoras de Planos de Saúde.

Diante do exposto, concesso venia pela repetição, mas estar-se diante de uma situação em que a Ré viu seus direitos basilares, consagrados em Constituição Federal, sendo mitigados em favor de um caso que, inquestionavelmente, afronta a legislação pertinente, para antecipação de tutela, haja vista inexistência de requisitos necessários para seu deferimento.

DO NECESSÁRIO AFASTAMENTO DA MULTA E/OU REDUÇÃO NO QUANTUM. NECESSÁRIA LIMITAÇÃO DE VALORES

1.

Inicialmente, há de salientar acerca da possibilidade de a qualquer momento processual, inclusive em 2º grau, solicitar a revisão de multa interposta, ante a desproporcionalidade e exorbitância atingida.

Observa-se que o Código de Processo Civil prevê em seu artigo 537 do referido código, uma vez que prevê a possibilidade de revisão do valor da multa fixada em sede de tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, conforme §1º, do referido diploma legal, que assim dispõe “in verbis”:

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

A doutrina e jurisprudência são pacificadas quanto ao assunto, uma vez que o objetivo principal das astreintes é compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, utilizada como meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, resultando daí a possibilidade de sua modificação a qualquer tempo.

Pelos motivos já expostos, a aplicação da multa fixada em caso de descumprimento da decisão agravada evidentemente não deve prevalecer, visto que o valor requerido pela parte supera o valor supostamente descontado indevidamente.

R. Mal. Candido Mariano Rondon, 1636, Sala 702, 7º andar - Ed. Cosmos
Centro, Campo Grande/MS – CEP 79002-915 Telefone: **67 3041-7100**

Cuiabá/MT
Av. Miguel Sutil, 8000
Salas 1406 e 1407
Edifício Santa Rosa Tower
Bairro Ribeirão da Ponte - CEP 78040-400
(65) 3027-3094

Goiânia/GO
Rua 10, nº 250, Sala 1303
Ed. Trade Center
Setor Oeste, CEP 74120-020
(62) 3922.4710

Brasília/DF
Rua das Figueiras, Lote 07
Edifício Vista Shopping - 1º andar
Lojas 56 a 59 CEP 71.906-750
(61) 3247-0700

2.

Pelos motivos já expostos até o presente momento, é claro que nenhuma multa deve ser arbitrada ao presente caso, entretanto, caso esse não seja o entendimento de Vossas Excelências, cabe demonstrar desde já a necessidade da minoração do valor diário da multa ou sua limitação em um valor razoável, uma vez que, que a multa não tem caráter indenizatório, não podendo premiar as partes através de uma condenação absurda e extremamente elevada para o caso em tela, sem qualquer parâmetro que justifique o valor fixado.

Conforme mencionado anteriormente, não havendo que se falar em descumprimento da decisão a ensejar a incidência de uma multa, uma vez que a operadora de saúde agiu de boa-fé desde o começo do pacto contratual e durante toda a tramitação do processo judicial.

Assim, demonstrado o descabimento da tutela, deve ser afastada qualquer multa arbitrária.

3.

Não sendo este o entendimento, é certo que os valores devem ser revistos já que a multa é uma medida coercitiva que pode ser imposta no intuito de compelir alguém ao cumprimento de uma prestação. Trata-se de uma técnica de coerção indireta, que ***não se confunde com indenização, nem com punição.***

Portanto, caso seja desvirtuado o objetivo da multa, esta passa a ter o que se denomina “efeito perverso”, o que pode ser interpretado pela situação gerada ao réu diante do acúmulo do valor da multa em face do não cumprimento da decisão judicial, exatamente quando tal valor se torna muitas vezes superior ao da obrigação inadimplida ou ao do dano praticado.

Trata-se de questão relacionada com a cumulação da multa com o próprio cumprimento da obrigação, que faz surgir um enriquecimento sem causa e uma dívida sem nexo com a razão da sua primária instituição.

4.

A preocupação com o enriquecimento ilícito ensejado pela soma

R. Mal. Candido Mariano Rondon, 1636, Sala 702, 7º andar - Ed. Cosmos
Centro, Campo Grande/MS – CEP 79002-915 Telefone: **67 3041-7100**

Cuiabá/MT
Av. Miguel Sutil, 8000
Salas 1406 e 1407
Edifício Santa Rosa Tower
Bairro Ribeirão da Ponte - CEP 78040-400
(65) 3027-3094

Goiânia/GO
Rua 10, nº 250, Sala 1303
Ed. Trade Center
Setor Oeste, CEP 74120-020
(62) 3922.4710

Brasília/DF
Rua das Figueiras, Lote 07
Edifício Vista Shopping - 1º andar
Lojas 56 a 59 CEP 71.906-750
(61) 3247-0700

correspondente a multa aplicada, tem mobilizado a doutrina e a jurisprudência brasileira, conforme ensinamentos extraídos do Curso de Direito Processual Civil, volume 2, editora Podivm, de autoria de Fredie Didier Júnior e outros, as fls. 362:

“Se a obrigação é de pequeno valor, a multa coercitiva pode transformar-se no principal objetivo do demandante, que passa a “torcer” para que a outra parte não cumpra a decisão. ”

É certo que o entendimento predominante junto aos Tribunais, é no sentido que o valor da multa não pode alterar o status socioeconômico da parte que a recebe, devendo ser observado os critérios de moderação, proporcionalidade e razoabilidade:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE PROCESSUAL DO RECORRENTE - REJEIÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE - PEDIDO DE EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CAUÇÃO - DISPENSA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 38, DESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA - VALOR IMPOSTO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - LIMITAÇÃO - NECESSIDADE.

- Conforme dispõe a Súmula nº 38, deste Eg. Tribunal de Justiça, "pleiteada a tutela de urgência e preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC/2015, a parte tem o direito subjetivo processual de concessão da liminar para abstenção ou exclusão do seu nome nos cadastros restritivos de crédito, pelo menos até o julgamento da causa".

- A exigência de multa fica adstrita aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, no sentido que se deve adequá-la ou torná-la compatível com a obrigação.

- "Se o valor arbitrado, a título de multa diária, encontra-se dentro dos limites razoáveis, mostra-se descabida qualquer redução, sendo necessária, no entanto, a limitação do seu valor"

(TJ/MG – Agravo de instrumento 0106288-08.2018.8.13.0000, Relator Des.(a) Roberto Vasconcellos, Julgado em 12/07/2018 – grifo nosso)

É importante ressaltar que a limitação/redução/cassação da multa, pode ser feita a qualquer momento, já que não preclui nem faz coisa julgada, portanto perfeitamente cabível o pedido.

Nesse sentido dispôs recentemente o Superior Tribunal de Justiça:

R. Mal. Candido Mariano Rondon, 1636, Sala 702, 7º andar - Ed. Cosmos
Centro, Campo Grande/MS – CEP 79002-915 Telefone: **67 3041-7100**

Cuiabá/MT
Av. Miguel Sutil, 8000
Salas 1406 e 1407
Edifício Santa Rosa Tower
Bairro Ribeirão da Ponte - CEP 78040-400
(65) 3027-3094

Goiânia/GO
Rua 10, nº 250, Sala 1303
Ed. Trade Center
Setor Oeste, CEP 74120-020
(62) 3922.4710

Brasília/DF
Rua das Figueiras, Lote 07
Edifício Vista Shopping - 1º andar
Lojas 56 a 59 CEP 71.906-750
(61) 3247-0700

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 537, § 1º, CPC/15. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MULTA. PRECLUSÃO E COISA JULGADA MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A decisão que comina multa não preclui nem faz coisa julgada material. Dessa forma, é possível a modificação do seu valor, até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante.

2. É possível a modificação do valor a ser pago a título de multa cominatória, uma vez que, enquanto houver discussão acerca do valor devido, não há que se falar em multa vencida.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1561395 RS 2019/0232511-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2020)

5.

Destarte, por mais esse motivo restou evidenciado que a multa coercitiva não adveio ao ordenamento jurídico para castigar aquele que sofreu a sua incidência ou para dar algo àquele que se beneficia.

O seu escopo foi o de dar efetividade às decisões proferidas nos autos, por isso, não há falar em coisa julgada acerca da discussão sobre o valor total da multa aplicada.

Logo, considerando que a multa foi imposta para constranger a impugnante a autorizar os procedimentos requeridos, é certo que essa penalidade não deve implicar no enriquecimento sem motivo da impugnada, o que é vedado pelo artigo 884 do Código Civil, dispondo que *“aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”*.

Portanto, indispensável que, no presente caso, seja levado em consideração as peculiaridades fáticas da lide, porquanto tal fixação não pode causar o enriquecimento sem causa da impugnada, mas apenas obrigar o ora impugnante a cumprir a obrigação estabelecida pelo douto Magistrado de forma mais célere possível, o que conforme demonstrado foi feito.

Sendo assim, os valores vultosos desonrados pela irrazoabilidade poderão, a qualquer tempo, serem revistos – ***mormente quando a incidência da multa coercitiva se torna mais atraente que a satisfação do próprio direito almejado*** – devendo, portanto, serem minorados nos termos do artigo 814, parágrafo único, do CPC.

R. Mal. Candido Mariano Rondon, 1636, Sala 702, 7º andar - Ed. Cosmos
Centro, Campo Grande/MS – CEP 79002-915 Telefone: **67 3041-7100**

Cuiabá/MT
Av. Miguel Sutil, 8000
Salas 1406 e 1407
Edifício Santa Rosa Tower
Bairro Ribeirão da Ponte - CEP 78040-400
(65) 3027-3094

Goiânia/GO
Rua 10, nº 250, Sala 1303
Ed. Trade Center
Setor Oeste, CEP 74120-020
(62) 3922.4710

Brasília/DF
Rua das Figueiras, Lote 07
Edifício Vista Shopping - 1º andar
Lojas 56 a 59 CEP 71.906-750
(61) 3247-0700

6.

Por fim, registra-se ainda que o dever de revisar o valor total da multa, exorbitantemente aplicada, veja que em situações análogas **o valor médio aplicado pelo TI/RI a título de multa diária para fornecimento de medicamento/procedimento cirúrgico é de R\$250.00 a R\$300.00, com limitação no patamar de R\$30.000.00, de modo que não restam dúvidas que o valor deve ser razoável:**

*AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SAÚDE. ITENS ORTOPÉDICOS. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS, TALAS EXTENSORAS, ÓRTESES, ESTABILIZADOR POSTURAL, ALÉM DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES. Requisitos autorizadores para concessão tutela de urgência (art. 300, do CPC). Comprovada, na cognição sumária, a necessidade desses produtos. Criança portadora de lesão encefálica, decorrente de meningite viral. Observância aos princípios da proteção integral e prioritária. Medida necessária à concretização do direito à saúde e vida digna. Dispensabilidade de fornecimento dos insumos alimentares. Recomendação da nutricionista. Parte autora que se submetera à cirurgia neurológica, alimentando-se apenas por sonda gastroentestinal. Irreversibilidade dos efeitos da decisão. Tutela de urgência que teria por objetivo evitar o perecimento do direito. Interesse inadiável da criança com deficiência. Condição de quem não poderiam aguardar as etapas do processo judicial. **Multa diária. Cabimento. Inteligência do art. 213, caput, e § 2º, ECA, e art. 536, § 1º, do CPC. Redução para R\$ 250.00 (duzentos e cinquenta reais) por dia de descumprimento.** Prazo para cumprimento da ordem judicial. Inexistência de justificativa plausível para se postergar o termo. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Visualizar Ementa Completa (TJ/SP – Agravo de Instrumento 2187611-96.2022.8.26.0000, Relator Sulaiman Miguel, Julgado em 16/09/2022 – grifo nosso)*

Apelações cíveis e remessa necessária – Infância e Juventude – Mandado de segurança – Fornecimento de insumo ao menor diagnosticado com má absorção intestinal (CID K90.8) – Direito à saúde – Direito público subjetivo de natureza constitucional – Exigibilidade independente de regulamentação – Normas de eficácia plena – Inexistência de ofensa à autonomia dos poderes ou determinação de políticas públicas – Reserva do possível afastada – Processo não sujeito à tese vinculante firmada no julgamento do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça – Relatórios e receituários médicos juntados aos autos que demonstram suficientemente as necessidades do insumo pleiteado para a manutenção da saúde do menor de forma permanente – Planejamento público da saúde que não pode negar o direito – Mantida a possibilidade de fornecimento de produto genérico, desde que não haja contraindicação fundamentada do médico responsável pelo tratamento – Determinação de

R. Mal. Candido Mariano Rondon, 1636, Sala 702, 7º andar - Ed. Cosmos
Centro, Campo Grande/MS – CEP 79002-915 Telefone: 67 3041-7100

Cuiabá/MT
Av. Miguel Sutil, 8000
Salas 1406 e 1407
Edifício Santa Rosa Tower
Bairro Ribeirão da Ponte - CEP 78040-400
(65) 3027-3094

Goiânia/GO
Rua 10, nº 250, Sala 1303
Ed. Trade Center
Setor Oeste, CEP 74120-020
(62) 3922.4710

Brasília/DF
Rua das Figueiras, Lote 07
Edifício Vista Shopping - 1º andar
Lojas 56 a 59 CEP 71.906-750
(61) 3247-0700

*apresentação de receita médica semestralmente atualizada – **Multa cominatória – Possibilidade – Redução do valor diário para R\$ 300,00 com limitação ao patamar de R\$ 30.000,00** – Configuração do crime de desobediência que deve ser afastada ante a cominação da pena de multa – Princípio da Ultima ratio do Direito Penal - Apelo voluntário do Estado de São Paulo não provido – Apelo voluntário do Município de Tatuí e remessa necessária parcialmente providos. Visualizar Ementa Completa*
(TJ/SP – Apelação cível 1005394-10.2021.8.26.0624, Relator Francisco Bruno, Julgado em 18/11/2022 – grifo nosso)

*OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. CONSIDERADA INTERPOSTA. SAÚDE. Disponibilização de exame de colonoscopia. Menor com enterocolite ulcerativa crônica (CID K510). Responsabilidade solidária dos entes federados. Súmulas nº. 37 e 66 do TJSP. Inteligência do art. 23, II, da Constituição Federal. Prevalência das normas que tratam da tutela à vida e à saúde. Princípio da proteção integral. Necessidade do exame demonstrada através dos documentos acostados aos autos. Ausência de capacidade financeira do núcleo familiar. Direito líquido e certo evidenciado. Inaplicabilidade do Tema 106 do STJ (REsp 1.657.156/RJ). Óbice orçamentário inexistente. Súmula nº. 65 do TJSP. Precedente. **Multa diária**. Possibilidade de fixação no descumprimento da obrigação. Inteligência do art. 213, caput, e § 2º, do E.C.A., e art. 536, § 1º, do CPC. **Redução do valor diário a R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), limitado a R\$ 10.000,00 (dez mil reais)**. Direcionamento ao Fundo gerido pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município (art. 214, do ECA). Honorários advocatícios. Redução para se adequar aos parâmetros preconizados no art. 85, §2º. e 8º, do CPC. Pagamento na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada ente público (art. 87, § 1º). Custas e despesas processuais na jurisdição menorista. Isenção imposta pelo art. 141, §2º, ECA. Precedentes. RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO. PARCIALMENTE PROVIDOS. Visualizar Ementa Completa*
(TJ/SP – Apelação Cível 1002815-74.2020.8.26.0220, Relator Sulaiman Miguel, Julgado em 26/10/2021 – grifo nosso).

Portanto, o valor deve ser arbitrado aos patamares habitualmente aplicados, no patamar máximo de R\$300,00 diários.

Pugna pela cassação da liminar e consequentemente pelo afastamento de multa, ou, alternativamente, que caso não se entenda pelo afastamento da multa, o valor da mesma deverá ser aplicado em patamares razoáveis e condizentes com a realidade do nosso País.

R. Mal. Candido Mariano Rondon, 1636, Sala 702, 7º andar - Ed. Cosmos
Centro, Campo Grande/MS – CEP 79002-915 Telefone: **67 3041-7100**

Cuiabá/MT
Av. Miguel Sutil, 8000
Salas 1406 e 1407
Edifício Santa Rosa Tower
Bairro Ribeirão da Ponte - CEP 78040-400
(65) 3027-3094

Goiânia/GO
Rua 10, nº 250, Sala 1303
Ed. Trade Center
Setor Oeste, CEP 74120-020
(62) 3922.4710

Brasília/DF
Rua das Figueiras, Lote 07
Edifício Vista Shopping - 1º andar
Lojas 56 a 59 CEP 71.906-750
(61) 3247-0700

**DO DANO MORAL DANO MATERIAL – VALOR EXORBITANTE –
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA:**

No caso em comento, a parte autora pugnou pelo exorbitante pedido de **R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral**. Cabe, assim, salientar a verdade dos fatos:

Não houve qualquer fato gerador de um dano efetivo ao autor pois, ficou claro na própria inicial do mesmo que não há comprovação de que não cumprimos com o contrato firmado entre as partes, tampouco negamos as solicitações de tratamento para a Requerida, e que todos os tratamentos solicitados foram autorizados pela Operadora.

Ainda que eventualmente se falasse em dano moral, o que se admite apenas por argumentar, é certo que o valor pleiteado R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) excede os parâmetros da razoabilidade, o valor da ação, o valor do contrato, devendo, portanto, ser revisto.

A concessão de indenização no patamar arbitrado, certamente altera o status sócio econômico da autora, o que em hipótese nenhuma pode ser admitido, uma vez que o caráter a indenização deve ser meramente educativo/reparador.

Ademais o valor destoa dos valores habitualmente praticados no judiciário (principalmente se considerarmos que o dano moral somente é arbitrado quando há recusa do procedimento).

Em caso semelhante, onde houve a recusa do procedimento cirúrgico (o que, repisa-se, não aconteceu no caso em tela), a condenação fixada em primeiro grau foi no importe de R\$3.000,00, sem alteração em 2ª instância:

*Por outro lado, JULGO PROCEDENTE o pedido reconvenicional, para condenar a parte autora-reconvinda (i) na obrigação de fazer consistente na autorização e custeio do tratamento cirúrgico prescrito a re-reconvinte, conforme relatório medico de fls. 313/315, incluindo materiais necessários para tanto, ate alta hospitalar em estabelecimento de saúde credenciado ao plano, sob pena de multa diária no valor de R\$ 1.000,00, limitada a R\$ 30.000,00; (ii) **no pagamento de indenização por danos morais, no valor de R\$ 3.000,00** (três mil reais), corrigido monetariamente pelos índices da tabela pratica do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir desta sentença (Sumula nº 362 do STJ) e acrescido de juros de*

R. Mal. Candido Mariano Rondon, 1636, Sala 702, 7º andar - Ed. Cosmos
Centro, Campo Grande/MS – CEP 79002-915 Telefone: **67 3041-7100**

Cuiabá/MT
Av. Miguel Sutil, 8000
Salas 1406 e 1407
Edifício Santa Rosa Tower
Bairro Ribeirão da Ponte - CEP 78040-400
(65) 3027-3094

Goiânia/GO
Rua 10, nº 250, Sala 1303
Ed. Trade Center
Setor Oeste, CEP 74120-020
(62) 3922.4710

Brasília/DF
Rua das Figueiras, Lote 07
Edifício Vista Shopping - 1º andar
Lojas 56 a 59 CEP 71.906-750
(61) 3247-0700

*mora de 1% ao mês, a partir da citação (ilícito contratual).
(TJ/SP – Processo nº 1056497-76.2021.8.26.0100 – 40ª Vara Cível –
Sentença proferida em: 08/06/2022)*

Em outros casos julgados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, onde
houve recusa do procedimento, o quantum foi fixado em R\$5.000,00:

*APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Obrigação de fazer – Custeio de
tratamento – Negativa de cobertura – Cirurgia bariátrica – Recusa
inadmissível – Cobertura devida – Aplicação da súmula nº 608 do STJ
– Abusividade caracterizada – Dano moral configurado –
Inadimplemento contratual que constitui ato ilícito indenizável –
Situação que extrapola os limites do mero aborrecimento – sofrimento
agravado pela recusa injustificada – **Fixação do quantum
indenizatório em R\$5.000,00** – Sentença reformada – Sucumbência
readequada - Recurso parcialmente provido.*

*(TJ/SP – Apelação cível nº 1062491-22.2020.8.26.0100 - 2ª Câmara de
Direito Privado, Relatora HERTHA HELENA DE OLIVEIRA, Julgado em
11/08/2022)*

*REPARAÇÃO DE DANOS Serviços médico-hospitalares- Internação do
autor em caráter de emergência- Necessidade de realização de
cirurgia- Negativa de cobertura pelo plano de saúde- Recusa
descabida- Artigo 35-C da Lei dos Planos de Saúde que excepciona a
regra da possibilidade de negativa de atendimento decorrente de
carência contratual em casos de urgência e emergência - Situação de
emergência devidamente caracterizada - Incidência da Súmula 302,
STJ e 92, do TJSP Cobertura devida Danos morais configurados-
Quantum minorado- Pretensão autoral que deve ser julgada
improcedente em relação ao hospital, que prestou devidamente os
serviços hospitalares ao autor e que não contribuiu para a negativa
de cobertura- Sentença reformada em parte - Recurso do hospital
provido- Recurso do plano de saúde provido em parte
Trecho do voto: “(...) Ponderados todos esses elementos, R\$ **5.000,00
(cinco mil reais)** é quantia que se mostra adequada e suficiente
**para encerrar as finalidades compensatória e pedagógico-
punitiva do dano moral.**”*

(TJ/SP – Apelação cível nº 1009766-56.2020.8.26.0100 - 5ª Câmara de

R. Mal. Candido Mariano Rondon, 1636, Sala 702, 7º andar - Ed. Cosmos
Centro, Campo Grande/MS – CEP 79002-915 Telefone: **67 3041-7100**

Cuiabá/MT
Av. Miguel Sutil, 8000
Salas 1406 e 1407
Edifício Santa Rosa Tower
Bairro Ribeirão da Ponte - CEP 78040-400
(65) 3027-3094

Goiânia/GO
Rua 10, nº 250, Sala 1303
Ed. Trade Center
Setor Oeste, CEP 74120-020
(62) 3922.4710

Brasília/DF
Rua das Figueiras, Lote 07
Edifício Vista Shopping - 1º andar
Lojas 56 a 59 CEP 71.906-750
(61) 3247-0700

Direito Privado, Relator MOREIRA VIEGAS, Julgado em 27/05/2022)

A indenização pleiteada pela autora é maior do que o valor habitualmente praticado pelos tribunais, e ainda, sem que sequer houvesse a recusa ao procedimento.

A indenização foi arbitrada exclusivamente com a justificativa do ingresso da apelante no judiciário.

Vale observar que o Colégio Recursal da Capital já consolidou o entendimento jurisprudencial no sentido de que o conflito contratual não dá ensejo a indenização por dano moral, pois foi emitido o Enunciado nº 25 do I ENCONTRODO PRIMEIRO COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA CAPITAL, que assim dispõe:

"O simples descumprimento do dever legal ou contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que atinja a dignidade da parte"(Enunciado emitido no ENCONTRO DE JUÍZES DE JUIZADOS ESPECIAIS E COLÉGIOS RECURSAIS, em reunião administrativa do COLÉGIO RECURSAL UNIFICADO e no I FOJESP, DJE 02.10.2009, pág.30).

Cumpre destacar também que a requerida em momento algum infringiu as disposições legais, nem as disposições da normatividade, não tendo cometido qualquer ato ilícito conforme comprovado.

Por tanto, caso entenda como devida a indenização em favor da parte requerente, o que admite apenas por argumentar, posto que não há justificativa para tal, bem como que o eventual provimento de tal pedido, o que claramente não se espera, certamente resultaria em ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, instituto amplamente vedado pela legislação vigente. Subsidiariamente, se caso fosse para cabimento de tal pedido, deveria o valor reduzido ao patamar máximo de R\$2.000,00 (dois mil reais), bem como requer seja indeferido o pedido de dano material, uma vez que a ré fez indicação de rede credenciada, sendo indevido o pedido do autor.

DA NÃO OBRIGATORIEDADE EM FORNECER REDE CREDENCIADA PROXIMA A RESIDÊNCIA DO BENEFICIÁRIO

R. Mal. Candido Mariano Rondon, 1636, Sala 702, 7º andar - Ed. Cosmos
Centro, Campo Grande/MS – CEP 79002-915 Telefone: **67 3041-7100**

Cuiabá/MT
Av. Miguel Sutil, 8000
Salas 1406 e 1407
Edifício Santa Rosa Tower
Bairro Ribeirão da Ponte - CEP 78040-400
(65) 3027-3094

Goiânia/GO
Rua 10, nº 250, Sala 1303
Ed. Trade Center
Setor Oeste, CEP 74120-020
(62) 3922.4710

Brasília/DF
Rua das Figueiras, Lote 07
Edifício Vista Shopping - 1º andar
Lojas 56 a 59 CEP 71.906-750
(61) 3247-0700

Em que pese a decisão determinar que seja indicada clínica credenciada próximo da residência do beneficiário, entretanto, a Operadora deve indicar lista de clínicas credenciadas para realização do procedimento ou caso não haja mais de uma clínica, aquela que realize o procedimento com profissionais habilitados.

Ora, percebe-se, a partir de uma breve leitura do site ANS (agência nacional de saúde), que os planos de saúde **não são obrigados** a fornecer atendimento de urgência ou emergência fora da área de abrangência geográfica prevista no contrato. Vejamos:

É garantido o atendimento fora da área de cobertura do plano para os casos de urgência ou emergência?

Não. O atendimento de urgência ou de emergência não é obrigatório fora da área de abrangência geográfica prevista no contrato do plano de saúde, salvo quando haja algum dispositivo contratual que garanta este direito.

Analogicamente, percebe-se que se o plano não é obrigado a fornecer local próximo à área geográfica em que reside o beneficiário nos casos de urgência e emergência, por qual motivo deveria ser obrigado a fornecer rede credenciada próxima a residência do beneficiário em casos eletivos que possuem data e hora marcada para sua realização?

E, ainda, a própria RN nº 259/2011 da ANS, destaca, expressamente, que é obrigatório o custeio de tratamento fora da rede credenciada quando da **INDISPONIBILIDADE** de prestador no município do beneficiário ou em município limítrofe, vejamos:

R. Mal. Candido Mariano Rondon, 1636, Sala 702, 7º andar - Ed. Cosmos
Centro, Campo Grande/MS – CEP 79002-915 Telefone: **67 3041-7100**

Cuiabá/MT
Av. Miguel Sutil, 8000
Salas 1406 e 1407
Edifício Santa Rosa Tower
Bairro Ribeirão da Ponte - CEP 78040-400
(65) 3027-3094

Goiânia/GO
Rua 10, nº 250, Sala 1303
Ed. Trade Center
Setor Oeste, CEP 74120-020
(62) 3922.4710

Brasília/DF
Rua das Figueiras, Lote 07
Edifício Vista Shopping - 1º andar
Lojas 56 a 59 CEP 71.906-750
(61) 3247-0700

“Art. 4º Na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em

I - prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou

II - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este.

§ 1º No caso de atendimento por prestador não integrante da rede assistencial, o pagamento do serviço ou procedimento será realizado pela operadora ao prestador do serviço ou do procedimento, mediante acordo entre as partes. §

2º Na indisponibilidade de prestador integrante ou não da rede assistencial no mesmo município ou nos municípios limítrofes a este, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos fixados no art. 3º.

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º se aplica ao serviço de urgência e emergência, sem necessidade de autorização prévia, respeitando as Resoluções CONSU nº 8 e 13, ambas de 3 de novembro de 1998, ou os normativos que vierem a substituí-las.

Inclusive, nos TJ já estão tendo entendimentos da NÃO obrigatoriedade das operadoras de saúde em fornecer tratamentos das terapias em clínicas próximo a residência do beneficiário. Vejamos:

“...Indefiro a tutela de urgência. Primeiro pelo fato de não haver negativa de cobertura para o caso alegado na inicial. Segundo se depreende das alegações do autor, a clínica conveniada mais próxima estaria localizada no Bairro de Botafogo, o que, segundo a alegação inicial, seria distante da residência do menor. Ocorre que ao contratar o plano, a parte tem pleno conhecimento da rede credenciada e não há qualquer razoabilidade em se exigir da administradora do plano de saúde que celebre convênio com clínicas próximas às residências de seus clientes, sob pena de inviabilizar o próprio serviço, sem considerar o aumento do custo aos usuários. No caso, o fato de a residência ficar distante do local de tratamento não pode ser imposta como ato ilícito e nesse sentido conferir direito ao usuário de escolher livremente o local em deseja realizar seu tratamento. Frise-se que tanto o endereço do autor quanto a clínica credenciada estão localizadas na mesma cidade, qual seja, a capital do Rio de Janeiro, não havendo a impossibilidade oposta pelo autor. Exigir, repita-se do plano de saúde o credenciamento de clínicas, hospitais e unidades de exames nas proximidades das respectivas residências dos usuários do plano seria impor uma obrigação desproporcional e que violaria significativamente o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.”

R. Mal. Candido Mariano Rondon, 1636, Sala 702, 7º andar - Ed. Cosmos
Centro, Campo Grande/MS – CEP 79002-915 Telefone: **67 3041-7100**

Cuiabá/MT
Av. Miguel Sutil, 8000
Salas 1406 e 1407
Edifício Santa Rosa Tower
Bairro Ribeirão da Ponte - CEP 78040-400
(65) 3027-3094

Goiânia/GO
Rua 10, nº 250, Sala 1303
Ed. Trade Center
Setor Oeste, CEP 74120-020
(62) 3922.4710

Brasília/DF
Rua das Figueiras, Lote 07
Edifício Vista Shopping - 1º andar
Lojas 56 a 59 CEP 71.906-750
(61) 3247-0700

Destaco, ainda, que não há como determinar que o tratamento seja realizado em clínica "próxima a residência do Autor (tempo não superior a 30min/35min por transporte público)" porque ao aderir ao seguro-saúde presume-se que o beneficiário aceitou toda a rede credenciada, não havendo previsão contratual obrigando a seguradora a disponibilizar ao autor tratamento em clínica ou estabelecimento próximo ao do local onde reside, motivo pelo qual indefiro tal requerimento (fls. 19). Confira-se, nesse sentido, o seguinte julgado:

"PLANO DE SAÚDE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Tutela de urgência - Parcial deferimento - Custeio de tratamento multidisciplinar em favor do autor(terapia comportamental pelo método ABA juto à rede credenciada ou fora dela: neste último caso, com pagamento direto ao prestador) - Indeferimento de pleito no sentido de que a clínica prestadora fique localizada cerca de 30 minutos da residência do autor -Inconformismo deste - Não acolhimento - Alegação de que a clínica indicada pela ré não atende às suas necessidades que extrapola o objeto deste recurso, já que sequer foi objeto de exame pela decisão recorrida - Carece, ainda, de amparo legal a pretensão no sentido deque a clínica fique próxima a 30 minutos da residência do autor (o que equivaleria à livre escolha do segurado/beneficiário, sem previsão contratual e, portanto, descabida a cobertura nesses termos pretendida, ao menos em sede de cognição sumária) - Decisão mantida - Recurso improvido." (Agravo de Instrumento nº 2196221-87.2021.8.26.0000, 8ªCâmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Salles Rossi, j.20/09/2021, v.u.).

Sendo assim, não é razoável que esta Operadora seja obrigada a fornecer tratamento em **clínica não credenciada próxima da residência do beneficiário**, e caso não haja, ser obrigada a efetuar reembolso integral do tratamento, razão pela qual pugna pela reforma da decisão.

CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O autor pleiteou o pagamento de custas e despesas processuais, e honorários advocatício, sem qualquer fundamentação judicial, não merecendo ser deferido tal pleito.

Não houve qualquer conduta ilícita/ilegal praticada por esta Operadora, de modo que a condenação merece ser afastada.

R. Mal. Candido Mariano Rondon, 1636, Sala 702, 7º andar - Ed. Cosmos
Centro, Campo Grande/MS – CEP 79002-915 Telefone: **67 3041-7100**

Cuiabá/MT
Av. Miguel Sutil, 8000
Salas 1406 e 1407
Edifício Santa Rosa Tower
Bairro Ribeirão da Ponte - CEP 78040-400
(65) 3027-3094

Goiânia/GO
Rua 10, nº 250, Sala 1303
Ed. Trade Center
Setor Oeste, CEP 74120-020
(62) 3922.4710

Brasília/DF
Rua das Figueiras, Lote 07
Edifício Vista Shopping - 1º andar
Lojas 56 a 59 CEP 71.906-750
(61) 3247-0700

Isto porque é pacífico na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que, para que reste assinalado o dever de indenizar, a qualquer título, é de se verificar a condição do nexo de causalidade existente entre o suposto dano e a conduta do agente, consoante a lição de YUSSEF SAID CAHALI, vejamos, *in verbis*:

Portanto, em sede indenizatória por danos patrimonial e moral, mesmo levando-se em conta a teoria da distribuição do ônus da prova, a cabência desta está ao encargo da autora a provar o nexo causal constituidor da obrigação ressarcitória, pois, inexistindo causalidade jurídica, ausente está a relação de causa e efeito, mesmo porque "actore non probante, reus absolvitur".

Aplica-se, no caso em tela, para melhor esclarecimento, analogamente a fundamentação quanto aos danos materiais, o objetivo é tão somente o retorno ao status quo ante que, no caso dos autos, o autor detinha conhecimento quanto a restrição de cobertura existente no instrumento contratual. Nesta linha de raciocínio, podemos facilmente concluir que não há qualquer dano a ser imputado à parte demandada, que sempre agiu amparada no contrato firmado entre as partes e o ordenamento jurídico pátrio, conforme exposto alhures, de modo que não há respaldo legal procedência do pleito autoral, sendo assim imposto o julgamento improcedente da presente ação.

DOS PEDIDOS:

Ante o exposto, requer seja recebida a presente contestação, bem como os documentos que a instruem para:

a) Julgue totalmente IMPROCEDENTES os pedidos, declarando a inexistência de obrigação da requerida em efetuar a autorização e o custeio das terapias não constantes no Rol da ANS e fora da rede própria ou credenciada da requerida, eis que escorada nos termos da Lei nº 9.656/98 e no contrato firmado entre as partes;

a.1). Subsidiariamente, caso entenda pela obrigatoriedade de cobertura, requesta-se que a obrigação da requerida ficará limitada à autorização e pagamento das sessões de psicoterapia, terapia ocupacional e fonoterapia de acordo com sua tabela de procedimentos, desobrigando a requerida de custear as técnicas, considerando que se trata de um serviço não previsto no contrato firmado entre as partes e na legislação vigente;

R. Mal. Candido Mariano Rondon, 1636, Sala 702, 7º andar - Ed. Cosmos
Centro, Campo Grande/MS – CEP 79002-915 Telefone: **67 3041-7100**

Cuiabá/MT
Av. Miguel Sutil, 8000
Salas 1406 e 1407
Edifício Santa Rosa Tower
Bairro Ribeirão da Ponte - CEP 78040-400
(65) 3027-3094

Goiânia/GO
Rua 10, nº 250, Sala 1303
Ed. Trade Center
Setor Oeste, CEP 74120-020
(62) 3922.4710

Brasília/DF
Rua das Figueiras, Lote 07
Edifício Vista Shopping - 1º andar
Lojas 56 a 59 CEP 71.906-750
(61) 3247-0700

a.2). Caso veja a necessidade de manutenção das terapias multidisciplinares com a técnica prescrita, requesta-se que a determinação fique limitada para execução junto aos prestadores credenciados, conforme dispõe o instrumento contratual;

b) reconhecer a inexistência de conduta ilícita praticada pela Operadora, bem como de nexo de causalidade e do próprio dano, afastando qualquer responsabilidade civil extrapatrimonial desta e julgando totalmente improcedentes os pleitos;

b.1) sucessivamente, caso este n. juízo entenda que o requerente faz jus à indenização pretendida, que os danos morais sejam arbitrados com modicidade, observando-se o grau de reprovabilidade da conduta eventualmente imputado à parte ré e a extensão do dano, tudo de acordo com o art. 944, caput e parágrafo único do Código Civil/2002;

b.2) Requer o indeferimento do pedido de danos materiais, uma vez que a ré possui clínica credenciada, sendo indevido o pedido de terapias realizadas em clínica fora da rede;

c). Condene a parte autora ao pagamento dos ônus de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, estes a serem arbitrados nos termos do art. 85 do NCPC.

d). Pugna pelo indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova, requerido pelo autor nos termos do artigo 6º inciso VIII do CDC, pelos fundamentos apresentados, uma vez que o autor não está desonerado de produzir provas nos autos

e) Requer o deferimento para produção da prova documental, testemunhal, pericial e depoimento pessoal ficando ressalvadas quaisquer outras que se revelem aptas a proporcionas o adequado deslinde do feito.

Por fim, requer o cadastramento do advogado **Marco André Honda Flores**, inscrito na **OAB/SP 450755 - OAB/MS nº 6171**, nos autos, para que todas as intimações/publicações sejam **necessariamente e exclusivamente** realizadas em seu nome, sob pena de nulidade conforme dispõe o artigo 272 §2º e §5º do NCPC.

RESPEITOSAMENTE,
PEDE DEFERIMENTO.

Boa Vista/RR, 27 de fevereiro de 2024.

R. Mal. Candido Mariano Rondon, 1636, Sala 702, 7º andar - Ed. Cosmos
Centro, Campo Grande/MS – CEP 79002-915 Telefone: **67 3041-7100**

Cuiabá/MT
Av. Miguel Sutil, 8000
Salas 1406 e 1407
Edifício Santa Rosa Tower
Bairro Ribeirão da Ponte - CEP 78040-400
(65) 3027-3094

Goiânia/GO
Rua 10, nº 250, Sala 1303
Ed. Trade Center
Setor Oeste, CEP 74120-020
(62) 3922.4710

Brasília/DF
Rua das Figueiras, Lote 07
Edifício Vista Shopping - 1º andar
Lojas 56 a 59 CEP 71.906-750
(61) 3247-0700



mhflores@mhflores.com.br
faleconosco@mhflores.com.br

Assinado Digitalmente
Marco André Honda Flores
OAB/ MS 6171
OAB/SP 450755

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006
Validação deste em <https://projudi.tjr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJY68FPV3T PFC93 ECE3K



R. Mal. Candido Mariano Rondon, 1636, Sala 702, 7º andar - Ed. Cosmos
Centro, Campo Grande/MS – CEP 79002-915 Telefone: **67 3041-7100**

Cuiabá/MT
Av. Miguel Sutil, 8000
Salas 1406 e 1407
Edifício Santa Rosa Tower
Bairro Ribeirão da Ponte - CEP 78040-400
(65) 3027-3094

Goiânia/GO
Rua 10, nº 250, Sala 1303
Ed. Trade Center
Setor Oeste, CEP 74120-020
(62) 3922.4710

Brasília/DF
Rua das Figueiras, Lote 07
Edifício Vista Shopping - 1º andar
Lojas 56 a 59 CEP 71.906-750
(61) 3247-0700